中高・高校 政治経済

実施問題

【1】政治に関して，次の(1)～(10)の問いに答えよ。

(1) 被選挙権をもつことについて定められている法律の名称とその条文として最も適当なものを，次の1～4のうちから一つ選べ。
1 民法第820条　2 民法第731条　3 公職選挙法第9条
4 公職選挙法第10条

(2) ファシズムの内容に関する記述として最も適当なものを，次の1～4のうちから一つ選べ。
1 独裁者による大衆の動員を背景に，国民の権利や自由を否定する抑圧的な政治体制である。
2 世論は正しい情報に基づいて，開かれた議論の中で形成される。
3 多数の人々の支持を得ようとするあまり，大衆迎合的な政治におちいることがある。
4 目先の利益のために，将来の負担をかえりみず財政規模に見合わない支出を行う。

(3) プライバシーの権利に関する記述として適当でないものを，次の1～4のうちから一つ選べ。
1 従来の通信の秘密，住居の不可侵だけではプライバシーを守ることができなくなったことを背景としている。
2 私生活がみだりに公開されない権利とともに，自らについての情報が勝手に利用されないようにそれをコントロールする権利も含まれる。
3 表現の自由は送り手の自由と受け手の自由からなり，プライバシーの権利は送り手のみに認められた自由である。
4 プライバシーの権利の根拠は個人の尊重・幸福追求権の原理である。

(4) 日本の政治の歴史に関する記述として最も適当なものを，次の1～4のうちから一つ選べ。
1 1950年代，日本社会党を中心に他の野党を巻き込んで連立政権を樹立しようとする試みが行われた。

443

● 中高・高校

2 1993年，宮沢喜一内閣に対する不信任決議案が可決され，その後の衆議院議員総選挙を経て，非自民連立政権として細川護熙内閣が成立した。
3 1990年代後半には，日本の政党政治は連立政権から単独政権の時代に入った。
4 2000年前後から，自民党は政府によるサービスの一部を民営化するなどの「構造改革」路線を打ち出し，大きな政府をめざした。

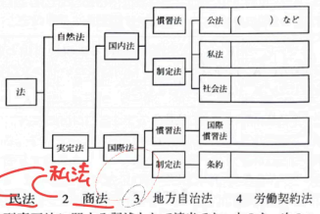
(5) 最高裁判所がこれまでに判断した主な違憲判決・決定についての記述として適当でないものを，次の1～4のうちから一つ選べ。
1 海外に在住する日本人に対して，国民審査への参加ができないことは憲法違反だとして，国民審査法改正を行った。
2 北海道砂川市の公有地を神社の敷地として無償提供したことは憲法違反だとして，砂川市が有償貸与に切り替えた。
3 女性の再婚禁止期間について，~~138~~100日を超える部分は合理性を欠いた過剰な制約で憲法違反だとした。
4 旧優生保護法は，障がいがある人に対する合理的根拠に基づかない差別の取り扱いと身体への侵襲を受けない自由の侵害として憲法違反だとした。

(6) 日本の選挙制度に関する記述として最も適当なものを，次の1～4のうちから一つ選べ。
1 成年(20歳以上)の男女は平等に選挙権を有し，投票の秘密が保障されている。
2 1994年，衆議院に中選挙区制とブロック単位の比例代表制とを組み合わせた中選挙区比例代表並立制が導入された。
3 衆議院では小選挙区制と比例代表制の両方に立候補する重複立候補が認められている。
4 参議院議員通常選挙では，ブロック単位の拘束名簿式比例代表制と，原則として都道府県を単位とする選挙区制が並立されている。

(7) 次の図は，法の分類を示したものである。図中の(　　)に当てはまる語句として最も適当なものを，以下の1～4のうちから一つ選べ。

444

政治経済 ●



1 民法　2 商法　3 地方自治法　4 労働契約法

(8) 刑事司法に関する記述として適当でないものを，次の1～4のうちから一つ選べ。
1 法律で罪を定めておかなければ罰することができないことを罪刑法定主義という。
2 一審で有罪の判決がでるまでは，被告人は無罪と推定されることを無罪の推定という。
3 裁判が確定したあとに，同一事件で再び裁判にかけられることはないことを一事不再理という。
4 ある行為について事後に制定された法で処罰してはならないことを，遡及処罰の禁止という。

(9) 次の文は，ワイマール憲法の条文の一部である。文中の(A)，(B)に当てはまる語句の組合せとして最も適当なものを，以下の1～4のうちから一つ選べ。

> 経済生活の秩序は，すべての者に(A)生活を保障する目的をもつ(B)の原則に適合しなければならない。

1 A－人間たるに値する　B－正義
2 A－人間たるに値する　B－憲法
3 A－健康で文化的な最低限度の　B－正義
4 A－健康で文化的な最低限度の　B－憲法

日本国憲法第25条 生存権

(10) 次の文は，表現の自由に関する裁判の記述である。文中の

445

● 中高・高校

(A)，(B)に当てはまる語句の組合せとして最も適当なものを，以下の1～4のうちから一つ選べ。

> チャタレー事件では，文学作品における表現の自由と制限を定めた(A)が争点となった。最高裁はわいせつ文書頒布を禁じた(B)は合憲であるとした。

1 A－憲法第14条　B－憲法第23条
2 A－憲法第21条　B－刑法第175条
3 A－憲法第14条　B－刑法第175条
4 A－憲法第21条　B－憲法第23条

2026年度 大分県 難易度

解答・解説

【1】(1) 4　(2) 1　(3) 3　(4) 2　(5) 3　(6) 3
(7) 3　(8) 2　(9) 1　(10) 2

○解説○ (1) 選挙に関しては公職選挙法によって定められており，選挙権については同法の第9条，被選挙権については第10条に定めがある。なお，1は監護及び教育の権利義務，2は婚姻適齢に関する規定である。(2) ファシズムは，イタリア語で「結束」を意味する「ファッショ」に由来する言葉。第二次大戦前のイタリアやドイツで台頭した。なお，3は，ポピュリズム(大衆迎合主義)に関する記述。 (3) 表現の自由のうち，送り手に認められる自由としては，言論・出版の自由や報道の自由などがある。なお，表現の自由のうち，受け手に認められる自由として，知る権利が主張されている。 (4) 1993年に自民党は下野し，55年体制は終結した。だが，非自民連立政権は短期間で終わった。1について，1950年代には自民党と社会党が対峙する55年体制が成立した。3について，1990年代から連立政権が常態化するようになった。4について，大きな政府ではなく，小さな政府。 (5) 女性の再婚禁止期間については，150日ではなく，100日を超える部分を違憲とした。

● 中高・高校

その後，民法が改正され，再婚禁止期間は100日に短縮された。さらなる民法改正より，2024年には再婚禁止期間が廃止された。 (6) 重複立候補することで，小選挙区で落選した候補者が比例区で復活当選することがある。1について，選挙権は18歳以上の者に付与されている。2について，中選挙区ではなく小選挙区。中選挙区制は，小選挙区比例代表並立制の導入以前の選挙制度のこと。4について，ブロック単位の拘束名簿式比例代表制ではなく，全国1区の非拘束名簿式比例代表制。 (7) 公法とは，国や地方自治体の組織，国や地方自治体と個人の関係を規律する法律。その例には，憲法，刑法，国家行政組織法，地方自治法などがある。1と2は私人どうしの関係を規律する法律だから私法，4は社会問題を正す法律だから社会法に分類される。
(8) 無罪の推定とは，有罪と確定する判決がでるまでは被告人は無罪と推定されることをいう。わが国には三審制が導入されているが，被告人側が一審判決を不服として控訴することもあり，一審判決のみで有罪が確定するとは限らない。 (9) ワイマール憲法は，社会権を初めて保障したとされる憲法。なお，「健康で文化的な最低限度の生活」は，生存権を保障した日本国憲法第25条にある文言。 (10) 日本国憲法第21条では，集会，結社及び言論，出版その他一切の表現の自由が保障されている。なお，第14条では法の下の平等が，第23条では学問の自由が保障されている。